

통 보

1. 제 목 : 교대근무자의 근로시간 △△에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 통상적인 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하며, 업무의 형편상 교대근무가 필요한 직무에 종사하는 직원은 근무시간을 달리하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「임금 및 단체협약」 제87조(시간외, 휴일, 야간근무수당) 시간외, 휴일, 야간근로수당 지급 기준에 대하여는 근로기준법에 따르도록 정하고 있고, 「근로기준법」 제56조(연장·야간 및 휴일 근로) 제3항에서는 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하도록 정하고 있고, 동법 제54조(휴게) 제1항에서는 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 관련 행정해석[근로개선정책과-1773, 2013. 03. 19]에서는 휴게시간을 근로시간 도중이 아닌 업무의 시작 전 또는 업무가 끝난 후에 부여하는 것은 근로기준법에 위반될 소지가 있다고 해석하고 있습니다.

따라서 공단 소속기구에서는 교대근무자의 근로시간 운영은 근로시간 중에 부여하여야 하며, 근로자가 근무시간 도중에 휴식시간을 보장 받음으로써 실제 근무시간에 집중하여 일할 수 있도록 △△하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◎◎보훈요양원에서는 [표]와 같이 △△실 야간 근무자(근무시간 : xx:xx~xx:xx)의 경우 xxxx.xx.까지는 xx:xx~xx:xx까지 휴게시간을 부여하는 근무표를 작성하여 근무 결과를 보고하였는데, 근무표 상 야간 근로시간의 산정은 x시간임에도 x시간을 모두 야간근무시간으로 인정하였고, xxxx.xx. △△실 근무보고(◎◎요양-xxxx, xxxx.xx.xx.) 부터는 xx:xx~xx:xx, xx:xx~xx:xx 으로 야간근무로 인정되는 시간을 벗어난 시간으로 분할하여 휴게시간을 설정·운영한 사실이 있습니다.

한편, 동일 사업장인 ◎◎보훈요양원에서 교대근무를 수행하고 있는 **.**의 경우 야간 근무시간 중간에 휴게시간을 x시간 부여하고, 휴게시간을 제외한 실 근로시간 x시간을 야간근무시간으로 산정하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 교대근무자 근무시간 △△ 현황

업무 수행자	야간 근무시간	휴게시간	야간 근로시간 인정	비고
△△실	xx:xx~xx:xx			
	xx:xx~xx:xx			
**사	xx:xx~xx:xx			
**사	xx:xx~xx:xx			

4. 관계기관 의견

- ◎◎보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎보훈요양원장은

- 교대근무자의 근무시간 운영 시 x시간 연속 근무가 근로기준법을 저촉하거나 입소자 △△ 등에 문제가 없는지 종합적으로 재검토하여 운영하시기 바랍니다. (통보)